
MAIR091000202201

佛山“1·2”“良田 062 轮”与“涉渔 ‘三无’船舶”碰撞事故调查报告

本报告仅用于安全研究，不作其他用途

佛山“1·2”“良田 062 轮”

与涉渔“三无”船舶

碰撞事故调查组

2022 年 4 月 1 日

一、事故简况

2022 年 1 月 2 日 0928 时，清远市良田船务有限公司、汤**所有的“良田 062”轮空载从中山小榄开始往江门新会的过程中，在容桂水道新通力加油船附近与佛山顺德杏坛人严**所有的涉渔“三无”船舶发生碰撞，造成涉渔“三无”船舶损坏并翻扣，1 人落水死亡，未造成水域环境污染。

二、专业术语及标准用语

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话。

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，佛山海事局依法成立事故调查组，根据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》等法规，对事故开展调查。调查组通过对事故船舶船员、附近渔民、水上加油船值班人员、事发时段过往船舶船员等进行询问，对事故船舶进行现场勘验，调取事发附近船舶船上监控视频，调取船舶 AIS 轨迹等，共获取以下证据材料：

1. 询问笔录 11 份；2. 勘验笔录 2 份；3. 视频证据资料 8 份；4. 现场照片 14 张；5. 船舶船员证书复印件 10 份；6. 身份证复印件 1 份；7. 居民死亡医学鉴定书 1 份。

（一）船舶基本资料

1. “良田 062” 轮

表 1: “良田 062” 轮基本情况

船名	良田 062
国籍	中国
船籍港	清远
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨/净吨	2697/1510
总长	90.48 米
船宽	18 米
型深	5.1 米
主机类型/功率	内燃机/1164 千瓦
船舶建成日期	2010 年 10 月 26 日
检验单位	中国船级社广州分社
船舶建造厂	清远市山塘水运公司船舶修造厂
船舶所有人	清远市良田船务有限公司；汤**
船舶经营人	清远市良田船务有限公司



图 1：“良田 062”轮

2. 涉渔“三无”船舶

该船舶所有人为严**，船长 7.7 米，型宽 1.3 米，为柴油机驱动的木质船舶，该船舶无船名、无船舶证书、无船籍港，日常及事发时用于渔业捕捞生产，属于涉渔“三无”船舶。



图 2：涉渔“三无”船舶

（二）船舶检验情况

“良田 062”船事故前最近一次船舶检验是由中国船级社广州分社于 2021 年 12 月 29 日在清远进行的年度检验，持有的《内河船舶适航证书》有效期至 2022 年 10 月 25 日，事故发生时，该船证书齐全有效。

（三）安全检查情况

“良田 062”船事故前最后一次船舶安检是在 2021 年 8 月 30 日由中山小榄海事处对其开展船舶安全检查初查，共有缺陷 7 项，均与本次事故无关。

（四）船舶设备状况

经调查，“良田 062”船配有 B 级 AIS、磁罗经、导航雷达等助航设备，以上设备事发时均处于正常状态。

经调查，严**所有涉渔“三无”船舶未有配备 AIS、VHF 等设备的记录。

（五）船舶载货和积载情况

“良田 062”船事发航次空载。

涉渔“三无”船舶为渔船，事发后该渔船翻扣，无法查证装载渔获情况。

（六）在船人员情况

1. “良田 062”船

“良田 062”船《船舶最低安全配员证书》上所要求的船舶配备情况为：一类船长 1 名、一类二副 1 名、一类轮机长 1 名、一类三管轮 1 名、普通船员 2 名，事发时该船配员满足最低安全配员要求（具体名单见附件 2），当班驾驶员为船长黄**，驾驶台协助了望人员为普通船员胡**。

2. 涉渔“三无”船舶

经调查，事故发生时涉渔“三无”船舶在船人员为船主严**1 人，事发时其正在渔船上收虾笼。

严**，男，60岁，身份证号 4406231*****，广东省佛山市顺德区杏坛镇人。经调查，严**未持有渔政部门签发的船员证书。据严**家属陈述，严**从2021年起开始从事捕鱼，一般为每天早上七八点左右出门，具体捕鱼地点主要在事发地附近。

（七）管理人及其管理状况

1. “良田 062” 船

“良田 062” 船的船舶经营人为清远市良田船务有限公司。该公司建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，设置有总经理 1 人，海务主管 1 人，机务主管 1 人。“良田 062” 船的实际经营管理主要由船舶实际所有人汤**负责，公司日常未掌握该船动态；公司岸基未对该船船员开展岗前培训、考核、在船继续培训等，也未组织开展防范商渔船碰撞培训；公司 2021 年全年无船岸联合应急演练记录。该公司对“良田 062” 船存在安全管理不到位的情况。

2. 涉渔“三无” 船舶

涉渔“三无” 船舶所有人为严**，日常由严**操纵驾驶该船舶在事发水域附近开展捕捞活动，严**曾持有 1992 年 3 月 9 日广东省水产局发放的《内陆水域渔业捕捞许可证》，但经咨询渔政部门，该许可证事发时已失效，其捕捞许可证失效后未再申请办理相关许可，亦未持有渔业行政主管部门发放的其它船舶、船员证书。

（八）事故水域天气和通航环境情况

2022 年 1 月 2 日 0928 时，事发水域为容桂水道，该水域河道河面宽约 850 米、日均过往船舶约 480 艘，事发时，天气晴，退潮，能见度好。事发时下行航道船舶流量较多，上行船“良田 062”轮右舷后方一个船位的位置有一艘“博运 608”轮，正前方 300 米左右是“海翔 2222”轮，事发时该水域通航密度大，船舶需要谨慎驾驶。

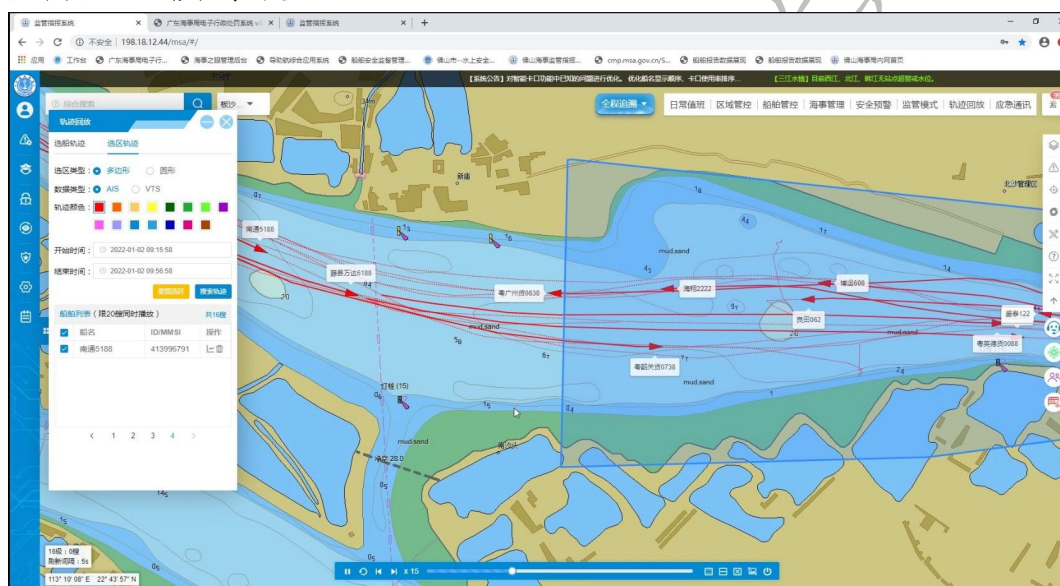


图 4：事发时通航环境情况

四、重要因素认定

（一）碰撞事实认定

根据“良田 062”船船长黄**的询问笔录和船舶 AIS 轨迹，确定良田 062 航行路线。

根据“海翔 2222”船提供的其船尾摄像头视频：涉渔“三无”船舶 0921 时出现在视频中，直到 0925 时“海翔 2222”轮驶过该船，确定严**所驾驶渔船位置和路线；视频中两船发生视觉接触，严**驾驶的渔船于 0928 分在良田 062 船船头消失。

根据“博运 608”船等事故前后目击者陈述，涉渔“三无”船舶从“良田 062”船尾浮出。

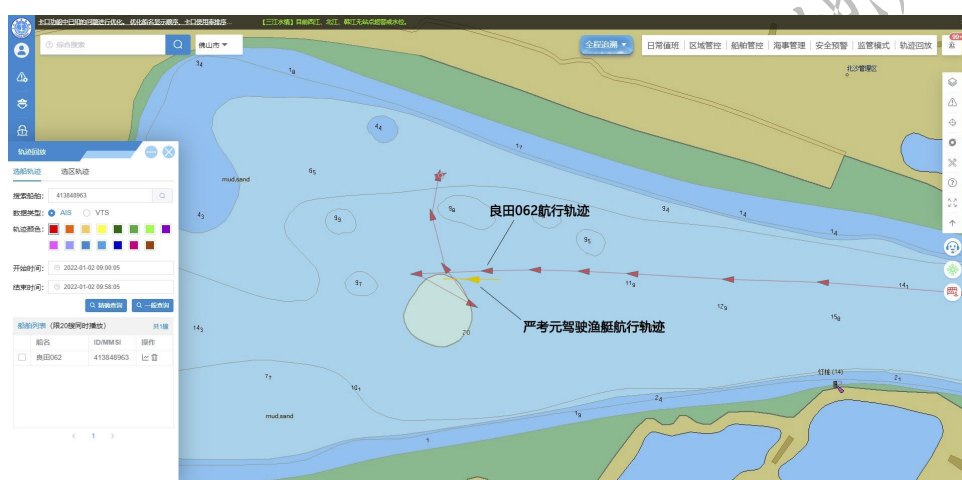


图 5：“良田 062”轮和涉渔“三无”船舶航行轨迹



图 6：“海翔 2222”轮视频拍摄的视频截图

综上，认定“良田 062”船与严**所有涉渔“三无”船舶发生碰撞。

（二）事故时间

根据“海翔 2222”船船尾摄像头拍摄视频（经核对，“海翔 2222”船船尾视频枪时间与实际时间基本一致），严**驾驶的渔船于 0928 时在良田 062 船船头消失。

根据“良田 062”驾驶台值班人员及目击者询问笔录，“良田 062”约在 0930 时与涉渔“三无”船舶发生碰撞。

综上所述，事故发生时间为 2022 年 1 月 2 日 0928 时。

（三）事故水域

根据广东海事监管指挥平台“良田 062”轨迹回放，该船航速迅速下降水域为容桂水道新通力加油船下游 300 米，离左岸 450 米处。

据“博运 608”船目击者所述并比对“海翔 2222”船提供的其船尾摄像头视频内容，碰撞发生水域为上述位置附近。

综上所述，事故发生地点为容桂水道新通力加油船下游 300 米，离左岸 450 米处，位置经纬度为 113°10'46"E 22°44'11"N。

五、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书、有关船舶视频记录、AIS 轨迹记录等资料，本次事故经过如下：

（一）“良田 062”船

1月1日约1600时，“良田062”轮在中山小榄金田码头完成卸货，并在锚地抛锚休息。

1月2日约0600时，“良田062”轮在小榄海事处报出港，目的港江门新会。

约0800时，“良田062”轮空载从小榄出发，开往江门新会，此时驾驶员为陈**，水手胡**在驾驶台协助了望。

约0900时，船舶航行至小榄口航速约为3.5节，船长黄**到驾驶台接班，该船继续航行驶往容桂水道莺歌咀水域。

约0907时，“良田062”从莺歌咀水域左转沿容桂水道上行驶往杏均特大桥方向，此时其航速约为5.7节，在“良田062”前方约1000米处有一艘“海翔2222”上行，航速约为5.2节，在“良田062”前方约1450米处有一艘“博运608”上行，航速约为3.7节。随后，三船相继通过杏均特大桥。通过杏均特大桥后，“博运608”靠左岸杏坛一侧行驶。

约0920时，“良田062”在“海翔2222”后面600米处，航速为6.4节，距离严**所属涉渔涉“三无”船舶约1900米。

约0923时，“海翔2222”轮航速5.9节，驾驶员稍打右舵避让前方约500米处严**所属涉渔“三无”船舶，“博运608”轮在其右后方250米处，航速3.7节，“良田062”轮在“博运608”轮后方约230米处，以航速6.7节尾随航行。

约0924时，“良田062”轮稍打左舵，准备从“博运608”轮左舷追越，此时“良田062”轮6.4节，“博运608”轮航速为

3.9 节，两船相距 240 米。

约 0928 时，“良田 062”轮从“博运 608”轮左舷追越，两船船头基本平齐，“良田 062”轮航速为 6.9 节，“博运 608”轮为 4.0 节，此时严**所属涉渔“三无”船舶向上游缓慢移动，严**在进行收虾笼作业，“良田 062”轮船艏左侧与严**所属涉渔“三无”船舶发生碰撞，严**落水。

约 0929 时，“博运 608”轮驾驶员看到“良田 062”轮船尾有一个救生圈浮起来，紧接着看到渔船翻扣从船尾浮起来，“博运 608”轮立即通过高频呼叫“良田 062”轮告知其情况。

约 0933 时，“良田 062”轮驾驶员黄**接到高频呼叫后立即慢车，航速由 6.9 节下降到 2.9 节，并立即通知其他船员到船舶四周进行检查，没有发现有落水人员。

约 0940 时，“良田 062”轮抛锚，放下附属小艇在船舶周围进行检查，仍没有发现落水人员，并将翻扣渔船拖到了岸边。

约 1017 时，“良田 062”轮向佛山海事局指挥中心报告事故。

（二）涉渔“三无”船舶

2022 年 1 月 2 日约 0920 时，严**操纵的涉渔“三无”船舶位于容桂水道新通力加油船下游约 300-400 米范围河道中间收虾笼作业。

约 0921-0928 时，该涉渔“三无”船一直在该水域进行收虾笼作业，渔船逆流向上游方向缓慢移动。

约 0928 时，该涉渔“三无”船舶与“良田 062”发生碰撞，

渔船被压翻扣从“良田 062”船尾浮出水面，船上人员严**落水。

六、救助情况

2022 年 1 月 2 日 1017 时，佛山海事局接到事故报告后，立即启动事故应急处置预案，成立应急处置组，随后出动海巡船艇及执法人员立即赶赴事发现场开展现场搜救工作。同时协调顺德区应急局、顺德区农业农村局渔政大队、顺德区蓝天救援队等部门前往现场开展水上水下联合搜救，并通过高频播报提醒过往船只加强了望，协助进行落水人员搜寻。

1 月 3 日 1510 时左右，在事发水域下游 200 米左右发现落水者尸体并打捞上岸，经家属确认证实为失踪人员严**。

七、事故损害情况

（一）涉渔“三无”船舶损失情况

严**所有涉渔“三无”船舶在事故中翻扣，渔船右舷中部有 50 公分断裂，船头有贯穿裂纹，严**落水后死亡。



图 7：涉渔“三无”船舶右舷中部 50 公分断裂



图 8：涉渔“三无”船头有贯穿裂纹

（二）“良田 062” 轮损失情况

“良田 062 船”在本次事故中没有直接经济损失，在船人员无伤亡。

八、事故原因分析

（一）“良田 062” 轮

1. 航行时疏忽了望。“良田 062” 轮航行于商船通航及渔船作业较为密集水域，船舶当班驾驶及协助了望人员均未对前方水域保持充分了望，也未有效使用雷达等助航设备对当时环境和情况保持观察，未及时发现船舶正前方渔船。违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条¹的规定。

2. 未采用安全航速。“良田 062” 轮为空载自卸沙船，船舶视觉盲区较大，自莺歌咀水域进入容桂上行后，一直尾随前方“海翔 2222” 船航行，且受两船速度差影响，正前方视距随两船前后间距持续减少，在加速追越“博运 608” 船过程中，导致涉渔“三无” 船舶被“海翔 2222” 避让驶过后较快进入“良田 062” 正前方视觉盲区。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条第二款的规定²。

（二）涉渔“三无” 船舶

1. 占用习惯航道碍航捕捞。严**驾驶涉渔“三无” 船舶在航道中间进行虾笼回收作业，该水域位于河面中间位置，为日常商船通航习惯航路，且事发前后时段上下行船舶持续有船舶通过，在航道上捕捞作业阻碍了沿习惯航路上行船舶的正常航行。该行

¹ 《中华人民共和国内河避碰规则》第六条：船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

² 《中华人民共和国内河避碰规则》第七条第二款：船舶决定安全航速时，应当考虑能见度、通航密度、船舶操纵性能、风、浪、流及航道情况和周围环境等主要因素；使用雷达的船舶，还应当考虑雷达设备的特性、效率和局限性。

为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条³和《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第九条第五项⁴的规定。

2. 未保持正规了望。严**驾驶涉渔“三无”船舶在进行虾笼回收作业时只有严**一人在船，需同时兼顾作业及船艇操作，未对其周围情况进行充分了望和及时采取应急避险操作。该行为违反了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条第一款⁵和《中华人民共和国内河避碰规则》第六条⁶的规定。

九、责任认定

综合上述原因分析，“良田 062”轮与严**所有的涉渔“三无”船舶在本次事故中过失相当。“良田 062”航行时疏忽了望、未采用安全航速；严**所有的涉渔“三无”船舶在航道碍航捕捞作业、未保持正规了望，共同导致了事故的发生。

综合事故因果关系和两船过错行为程度，本次事故属于双方责任事故，“良田 062”轮与“严**所属涉渔“三无”船舶”负对等责任。

³ 《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条：渔船捕鱼时，不得阻碍其他船舶航行，在航道上不得设置固定渔具。

⁴ 《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第九条第五项：禁止渔业船舶从事下列活动：（五）在主航道、通航分道、桥梁水域、枢纽闸口水域、横水渡口水域、锚地、码头前沿以及回旋水域等通航密集区域从事捕捞活动；

⁵ 《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条第一款：渔业船舶船员在渔业船舶航行、作业和停泊过程中应当严格遵守避碰规则、安全操作规程和值班守则；临水作业时，应当穿着救生衣。

⁶ 《中华人民共和国内河避碰规则》第六条：船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

十、调查发现的问题

（一）涉渔“三无”船舶无船名、无船舶证书、无船籍港，该行为违反了《渔业法》第二十六条“制造、更新改造、购置、进口的从事捕捞作业的船舶必须经渔业船舶检验部门检验合格后，方可下水作业”和《渔业船舶登记办法》第六条“渔业船舶所有人应当向户籍所在地或企业注册地的县级以上等级机关申请办理渔业船舶登记”规定。

（二）涉渔“三无”船驾驶人员严**未持有渔业船员证书及渔业捕捞资格许可证，该行为违反了《渔业船员管理办法》第四条“渔业船员实行持证上岗制度。渔业船员应当按照本办法的规定接受培训，经考试或考核合格，取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作”和《广东省渔业管理条例》第二十五条第一款“从事捕捞生产的单位和个人，应当依法申领渔业捕捞许可证”规定。

十一、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

此次事故暴露出船员驾驶值班和渔船捕捞作业安全管理等方面存在诸多问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

091000ISR202201：建议良田船务有限公司加强船舶管理。

完善公司安全管理制度，建立公司船舶动态管理制度，全面掌握船舶航次动态信息；按照公司制度要求及计划安排开展船岸应急演练，提升船岸人员突发事故应急处理能力。

091000ISR202202: 建议良田船务有限公司强化船员培训。岸基部门要定期审核船舶船员的培训计划，向公司管理的所有船舶通报本次事故教训，组织驾驶人员开展内河避碰规则及防范商渔船碰撞专题培训的讨论学习，督促船员提升商渔船交汇水域安全航行意识，谨慎驾驶、早让宽让，防范商渔船碰撞事故发生。

091000ISR202203: 建议渔业主管部门加强对渔业船舶的管理和渔民的培训，督促渔船船员严格遵守渔业和水上交通安全法规的相关要求，强化航行避碰、捕捞作业等从业技能；联合镇街等相关单位，排查、清理辖区内涉渔“三无”船舶，对非法进行捕捞作业的船舶进行依法处理。

（二）处理建议

1. 建议对“良田 062”船违反内河交通法规的违法行为，依法实施行政处罚。

2. 建议对清远市良田船务有限公司存在安全管理不到位等情况通报其公司所在地交通运输和海事管理部门。

3. 建议将涉渔“三无”船舶非法从事水上捕捞作业的情况通报属地渔政主管部门。